

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE HUMACAO

HIPOLITO RIVERA BURGOS, MILAGROS COLÓN GUIVAS y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios	CASO NÚM.: HU2026CV00434
Vs	SALA: 207
ORLANDO ALVARES DE JESUS Recurrido	SOBRE: Injunction Estatutario Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada; Artículo 14.1 Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada. Querella: 2025-SRQ-30743

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante de epígrafe por conducto de su abogado, quien muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El 24 de abril de 2026 y notificada el 27 de abril de 2026 el Honorable Tribunal emitió orden para que la compareciente se expresara sobre la moción de reconsideración presentada por la parte demandada el 23 de abril de 2026.
2. A la parte demandada no le asiste la razón. En la vista celebrada el 16 de abril de 2026 este admitió bajo juramento que mantenía y utilizaba su propiedad para los usos descritos en su propiedad, incluyendo los contenedores para almacenar equipos de su negocio. A la vista también comparecieron funcionarios de la Junta de Planificación y de la OGPe, donde se indicó que de los archivos de las agencias no existía permiso de uso o trámite alguno para legalizar y obtener el permiso requerido por ley.
3. Ante dichos hechos y conforme a derecho se sostiene la resolución interlocutoria emitida por el Honorable Tribunal. El Injunction Estatutario del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, concede legitimación activa para cualquier vecino colindante, a una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, a presentar el mismo en solicitud de demolición de obras construidas o la paralización de usos no autorizados, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de uso o construcción.
4. El Art. 14.1 instituyó un procedimiento especial reconocido bajo el concepto injunction estatutario. Este se caracteriza por ser un mecanismo estatutario, independiente, sumario y limitado, y cuyo propósito fundamental es hacer viable la efectividad de las leyes y

- los reglamentos de planificación. Díaz Vázquez, et al. v. Colón Peña, et al., 214 DPR 1135 (2024); Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420 (2017). Este no se rige por los requisitos rigurosos que aplican al injunction tradicional de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra. Tampoco pueden oponérsele las defensas tradicionales de la equidad. Al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad— procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes. Entiéndase que, basta con que el demandado haya violado las disposiciones de la ley.
5. La parte promovente, debe acreditar ante el foro competente que: (i) existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (ii) los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento. Next Step Medical v. Bromedicom, 195DPR739 (2016); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391 (2010).; A.R.Pe. v. Rivera, 159 DPR 429 (2003).
6. Esta parte informa que, en adición a la admisión del demandado de no haber relocalizado todos los equipos de construcción dentro de los contenedores, tampoco a relocalizado uno de los camiones estacionados en la propiedad. Por lo que se le debe advertir del incumplimiento ya que los 5 días concedidos expiraron al momento de la reconsideración del demandado y la presente moción.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita que se tome conocimiento de lo antes expuesto y luego del trámite de rigor el Honorable Tribunal expida los correspondientes Emplazamientos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICACIÓN: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual provee notificación simultánea a todos(as) los(as) abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados(as), según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En Fajardo, Puerto Rico a 1 de mayo de 2026.

f/ ANTONIO PITA MATIENZO
Colegiado Número: 10,357
RUA Núm.: 9125
P.O. Box 966
Fajardo, PR 00738
Tel: (787) 860-5903
Email: pitalawoffice@gmail.com

